

Nr. 206 Der Reichsminister der Justiz an den Preußischen Ministerpräsidenten. 10. August 1935

R 22/1462, Bl. 37–39 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Gesetz über die Geheime Staatspolizei².

Die Bestimmung des § 1 des Entwurfs³ ist von besonderer Tragweite, weil sie der Geheimen Staatspolizei allgemein „die Bekämpfung aller staatsgefährlichen Bestrebungen“ überträgt und damit Aufgaben zuweist, die über den Rahmen des der Polizei in § 14 des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes⁴ übertragenen Wirkungskreises hinausgehen. § 1 greift damit in die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Polizei und den übrigen Zweigen der Staatsverwaltung ein⁵. In welchem Umfang der Geschäftsbereich anderer Verwaltungen berührt wird, kann bei der allgemeinen Fassung der Bestimmung schwer übersehen werden, wird sich zum Teil auch erst auf Grund der in § 1 Satz 2 vorgesehenen Bestimmungen ergeben. Ich halte die Frage des Aufgabenbereichs der Geheimen Staatspolizei für so bedeutsam, daß ich empfehlen möchte zu prüfen, ob *diese* Frage nicht schon jetzt für das ganze Reich einheitlich geregelt werden kann – unbeschadet der landesrechtlichen Organisation der Geheimen Staatspolizei.

Sollte an der Regelung für Preußen festgehalten werden, so würde ich der vorgeschlagenen Fassung vom Standpunkt meines Geschäftsbereichs zustimmen können, wenn durch einen Zusatz klargestellt würde, daß die Ahndung strafbarer Handlungen und sonstige Aufgaben der Rechtspflege nicht

¹ Nachrichtlich an alle preuß. Staatsminister. Entwurf des Schreibens durch MR Kritzinger nach Vortrag bei Gürtner und telefonische Vorabmitteilung des Hauptinhalts dieser Stellungnahme an den Referenten im preuß. Staatsministerium, ORR Marotzke, vom 9. 8. 35: R 22/1462, Bl. 34 f.

² Gemeinsamer GesEntw. des PrMinPräs. und des RIM vom 27. 7. 35; R 22/1462, Bl. 21–24. Es handelte sich um die überarbeitete Fassung des Entwurfs eines preuß. Gestapo-Gesetzes, den Himmler als stv. Chef und Inspekteur der preuß. Gestapo aufgestellt und Göring am 3. 5. 35 den preuß. Ministern als Ministerratsvorlage übersandt hatte; ebd. Bl. 12–15. In der Ministerratssitzung vom 27. 6. 35 war der Entwurf „grundsätzlich“ angenommen und im übrigen beschlossen worden: „Die Einzelheiten sollen noch zwischen dem Minister des Innern und dem Inspekteur der Geheimen Staatspolizei unmittelbar vereinbart werden. Es wurde festgestellt, daß bis auf weiteres das besondere, zur Bekämpfung des Staatsfeindes geschaffene Instrument der Geheimen Staatspolizei nicht entbehrt werden kann. Zur Erhaltung der Schlagkraft der Geheimen Staatspolizei muß eine straffe durchgehende Befehlsgewalt geschaffen werden, andererseits aber auch die unbedingt notwendige Verbindung mit den Dienststellen der allgemeinen Verwaltung (Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landräten) gewahrt werden.“ Auszug aus der Niederschrift: Ebd. Bl. 19. Zur Vorgeschichte des GesEntw. s. GRUCHMANN, Justiz, S. 553 ff., zum Dok. S. 556.

³ Dieser lautete: „Die Geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sammeln und auszuwerten, die Staatsregierung zu unterrichten und die übrigen Behörden über für sie wichtige Feststellungen auf dem laufenden zu halten und mit Anregungen zu versehen. Welche Geschäfte im einzelnen auf die Geheime Staatspolizei übergehen, bestimmt der Chef der Geheimen Staatspolizei im Einvernehmen mit dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern.“
Gegenüber der Erstfassung vom 3. 5. 35 in den § 1 neu aufgenommen war nur das Erfordernis des Einvernehmens mit dem RIM in Satz 2.

⁴ Vom 1. 6. 31 (PrGS S. 77). Dessen § 14 lautete:

„(1) Die Polizeibehörden haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtmäßigem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder dem einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird.

(2) Daneben haben die Polizeibehörden diejenigen Aufgaben zu erfüllen, die ihnen durch Gesetz besonders übertragen sind.“

⁵ Auch RWiM Schacht hatte deshalb in seiner Stellungnahme zum GesEntw. vom 31. 7. 35 moniert, durch das erforderliche Einvernehmen mit dem RIM seien „die Belange der etwa sonst noch betroffenen Ressorts, in deren Geschäftsbereich durch eine organisatorische Anordnung des Chefs der Geheimen Staatspolizei eingegriffen werden könnte, nicht genügend gewahrt“. Er bitte auch das Einvernehmen mit dem „sonst betroffenen Fachminister“ vorzuschreiben; R 22/1462, Bl. 30 f.

zum Aufgabenkreis der Geheimen Staatspolizei gehören. Ich lege auf diese Klarstellung Wert wegen der Zweifel, die sich in der Vergangenheit insbesondere bei der Frage des Verhältnisses der Schutzhaft zu strafrechtlichen Maßnahmen ergeben haben. Dabei darf ich darauf Bezug nehmen, daß in der Sitzung des Ministerrats vom 27. Juni 1935 Einigkeit darüber bestand, daß Schutzhaft als Strafe nicht verhängt werden und den Charakter einer Strafe nicht annehmen dürfe⁶.

Von besonderer innen- und außenpolitischer Bedeutung ist auch die Bestimmung des § 7 des Entwurfs über den Ausschluß des Beschwerdewegs⁷. Darauf ist bereits in der Ministerratssitzung vom 27. Juni hingewiesen worden. Ich bin der Auffassung, daß die Frage des Rechtsmittelzugs gegen Entscheidungen der Geheimen Staatspolizei ebenfalls schon jetzt reichsrechtlich geregelt werden könnte, zumal der Entwurf eines solchen Gesetzes im Reichsministerium des Innern nach den Erklärungen im Ministerrat vom 27. Juni bereits in Bearbeitung ist⁸. Meine sachliche Stellungnahme darf ich mir für diese Regelung vorbehalten. Für die vorgeschlagene Bestimmung (§ 7) besteht im übrigen in Preußen zur Zeit kein Bedürfnis, weil nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts ohnehin nach dem gegenwärtigen Rechtszustand der Verwaltungsrechtsweg gegen Verfügungen der Geheimen Staatspolizei nicht gegeben ist⁹. Ich schlage daher vor, den § 7 zu streichen.

Zu § 2 Abs. 2 und § 6 des Entwurfs¹⁰ darf ich anheimgeben, zu prüfen, ob nicht der Führer und Reichskanzler die Ernennung und Entlassung von Landesbeamten in seinem Erlaß vom 1. Februar 1935¹¹ abschließend geregelt hat, so daß eine Regelung durch Landesgesetz ausgeschlossen ist, und somit der § 6 des Entwurfs sowie die Worte „von ihm ernannte“ in § 2 Abs. 2 des Entwurfs sich erübrigen.

Ich darf schließlich anregen, wegen der besonderen Bedeutung des Gesetzes vor seiner endgültigen Verabschiedung auch den Herren Reichsministern, die nicht Mitglieder des Preußischen Staatsministeriums sind, und von denen vielleicht der Herr Reichsminister des Auswärtigen und der Herr Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda besonders an der Angelegenheit interessiert sein werden, Kenntnis von dem Gesetzentwurf zu geben¹².

⁶ Hierzu Dok. Nr. 182.

⁷ § 7: „Verfügungen in Angelegenheiten der Geheimen Staatspolizei unterliegen nicht der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte.“

Hiergegen hatte auch Schacht in seiner Stellungnahme vom 31. 7. 35 (o. Anm. 5) angeführt: „Besondere Bedenken habe ich ferner gegen den § 7 geltend zu machen. Ich halte es mit den allgemeinen Grundsätzen eines Rechtsstaats für unvereinbar, Verfügungen der Geheimen Staatspolizei, die für den einzelnen Staatsbürger von den einschneidendsten Folgen sein können, der Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte zu entziehen. Die stets gegebene Dienstaufsichtsbeschwerde an den Herrn Reichsminister des Innern vermag ich als ausreichenden Rechtsschutz nicht anzusehen. Ich muß vielmehr darauf bestehen, daß gegen die Verfügungen der Geheimen Staatspolizei ein Rechtszug an die Verwaltungsgerichte eröffnet wird. Soweit diese Verfügungen in Inhaftierungen bestehen, halte ich es für erforderlich, den 9. Abschnitt der Strafprozeßordnung über ‚Verhaftung und vorläufige Festnahme‘ (§§ 112 ff.) zur Anwendung zu bringen. Alsdann wäre die Geheime Staatspolizei unter den Voraussetzungen der §§ 127, 128 StPO zur vorläufigen Festnahme ebenso wie die allgemeinen Polizeibehörden berechtigt, während die Verhaftung gemäß § 114 StPO nur auf Grund eines richterlichen Haftbefehls erfolgen könnte.“ Vgl. hierzu GRUCHMANN, Justiz, S. 556 f.

⁸ Aus der Niederschrift über die Ministerratssitzung: „Auf die mehrfach vorgebrachte Anregung, aus innen- und außenpolitischen Gründen eine klare Verfahrens-, insbesondere Rechtsmittelregelung für Maßnahmen der Geheimen Staatspolizei zu schaffen, bemerkte der Herr Minister des Innern, daß an einem entsprechenden Entwurf im Reichsministerium des Innern schon gearbeitet werde.“ R 22/1462, Bl. 19. Ein solches Gesetz wurde jedoch nie erlassen.

⁹ Zu einem entsprechenden Grundsatzurteil vom 3. 6. 34 s. ebd. Bl. 32.

¹⁰ § 2 (2) betraf die Ernennung des stv. Chefs der Gestapo durch den PrMinPräs. als Chef, § 6 analog die Ernennung und Entlassung der Gestapo-Beamten.

¹¹ *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung und Entlassung der Landesbeamten* (RGBl. I S. 73.).

¹² Unmittelbar vor Abgang des Schreibens am 10. 8. hatte MD Richter/RJuM gegen den Schlußabsatz noch eingewandt: „Bei der Abfassung des anliegenden Entwurfs ist uns das Bedenken gekommen, daß der letzte Absatz mindestens als Versuch einer Verzögerung des Gesetzes gewertet werden könnte, zumal schon in dem Vorschlag einer reichsrechtlichen Regelung des Aufgabenkreises der Geheimen Staatspolizei und der Rechtsmittel der gleiche Versuch und wohl auch die Absicht einer Beschränkung der Kompetenzen des Preuß. Staatsministeriums gesehen werden kann. – Es darf zur Erwägung gestellt werden, ob es sich nicht empfiehlt, den letzten Absatz zu streichen [...]“. R 22/1462, Bl. 36. Gürtner ließ ihn jedoch stehen.

Göring beantwortete das Schreiben nicht, jedoch suchte StR Neumann vom preuß. Staatsministerium Gürtner am 24. 8. 35 auf, um die Einwände des RJuM zu besprechen. Gürtner notierte am Kopf dieses Schreibens über das Ergebnis: a) die Einwendungen gegen die §§ 2 (2) und 6 würden anerkannt; b) den § 7 habe er Neumann gegenüber wiederum „als überflüssig und schädlich bezeichnet“; c) die geforderte klare Abgrenzung der Gestapo-Tätigkeit von der Strafrechtspflege jedoch „macht große Schwierigkeiten“.

Dr. Gürtner

rigkeiten. Gründe nicht klar ersichtlich“. Am 11. 9. verständigte ORR Marotzke MR Kritzinger telefonisch dahin, im Staatsministerium werde nun, um der Justiz entgegenzukommen, eine zusätzliche Klausel etwa in folgender Form erwogen: „Die Zuständigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften wird durch das Gesetz nicht berührt.“ Dies lehnte Kritzinger ab: „Ich habe Herrn Marotzke erklärt, daß durch einen solchen Zusatz unseren Wünschen nicht entsprochen würde. Es handle sich nicht darum, daß die Behörden der Geheimen Staatspolizei den Justizbehörden ihre Zuständigkeit bestritten hätten, sondern darum, daß sie *neben* den Justizbehörden ihrerseits Maßnahmen trafen, die zu den Aufgaben der Justizbehörden gehörten, z. B. zur Ahndung strafbarer Handlungen ‚Schutzhaftstrafen‘ verhängten. Wir müßten daher Wert auf die von uns s. Zt. vorgeschlagene negative Fassung der Bestimmung legen: ‚Die Ahndung strafbarer Handlungen und sonstige Aufgaben der Rechtspflege gehören nicht zum Aufgabenkreis der Geheimen Staatspolizei.‘“ R 22/1462, Bl. 43. Marotzke gab sich einsichtig, gleichwohl drang das RJuM in der Folge gegen Himmler nicht durch. In der endgültigen Fassung des preuß. *Gesetzes über die Geheime Staatspolizei* vom 10. 2. 36 (PrGS S. 21) war der Entwurf vom 27. 7. 35 unverändert beibehalten, einschließlich der §§ 7 sowie 2 (2) und 6. Lediglich dem § 1 wurde ein neuer Abs. 2 angefügt: „(2) Die Zuständigkeit der Organe der ordentlichen Rechtspflege bleiben unberührt.“ S. auch GRUCHMANN, Justiz, S. 557–559. Aktenmaterial zu Versuchen einer Normierung des Verhältnisses zwischen Gestapo und Staatsanwaltschaften und Einzelfallsammlung über weitere Reibungen mit der Justiz: R 22/1462, Bl. 190 ff.; R 22/1463, passim.

Zitierhinweis

Nr. 206 Der Reichsminister der Justiz an den Preußischen Ministerpräsidenten. 10. August 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d206>